저작권보호심의위원회 규정

제정 2016. 11. 03.
개정 2018. 02. 20.
개정 2018. 07. 12.
개정 2019. 01. 24.
개정 2020. 01. 15.
개정 2020. 12. 04.
개정 2021. 08. 03.
개정 2022. 09. 28.

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「저작권법」(이하 "법"이라 한다) 제122조의6에 따라 설치된 저작권보호심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)의 구성과 운영에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(심의원칙) 심의위원회는 다음 각 호의 사항을 준수하여 심의하여야 한다.

1. 중립성의 원칙
2. 공정성의 원칙
3. 신속성의 원칙
4. 최소 규제의 원칙
5. 개인정보 및 사생활 보호의 원칙

제3조(적용범위) 심의위원회에 관하여는 법령에 정한 것을 제외하고는 이 규정에 의하고, 이 규정에 명시되지 않은 사항 또는 그 적용에 이의가 있는 사항에 대하여는 심의위원회의 의결을 거쳐 심의위원회의 위원장(이하 "위원장"이라 한다)이 정한다.

제2장 심의위원회

제4조(위원의 구성) ① 심의위원회는 위원장 1명을 포함한 15명 이상 20명 이내의 위원으로 구성하되, 이 법에 따라 보호되는 권리 보유자의 이해를 반영하는 위원의 수와 이용자의 이해를 반영하는 위원의 수가 균형을 이루도록 하여야 하며, 위원장은 위원 중에서 호선한다. <개정 2020. 12. 4.>

② 위원은 다음 각 호의 자 중 권리자 단체 또는 이용자 단체 등에 위원의 추천을 받아 문화체육관광부장관이 위촉한다. <개정 2020. 12. 4.>

1. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 법학 또는 저작권 보호와 관련이 있는 분야의 학과에서 부교수 이상 또는 이에 상당하는 직위에 있거나 있었던 사람
2. 판사 또는 검사의 직에 있는 사람 또는 변호사의 자격이 있는 사람
3. 4급 이상의 공무원 또는 이에 상당하는 공공기관의 직에 있거나 있었던 사람으로서 저작권 보호와 관련이 있는 업무에 관한 경험이 있는 사람
4. 저작권 또는 문화산업 관련 단체의 임원의 직에 있거나 있었던 사람
5. 이용자 보호기관 또는 단체의 임원의 직에 있거나 있었던 사람
6. 그 밖에 저작권 보호와 관련된 업무에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람

③ 위원은 공정하고 성실하게 직무를 수행하며 그 품위를 유지하여야 한다.

제5조(위원의 임기) ① 위원의 임기는 3년으로 하되, 1회에 한하여 연임할 수 있다. <개정 2020. 12. 4.>

② 위원에 결원이 생겼을 때에는 제4조제2항의 규정에 따라 그 보궐위원을 위촉하여야 하며, 보궐위원의 임기는 전임자 임기의 나머지 기간으로 한다. 다만, 위원의 수가 16명 이상인 경우에는 보궐위원을 위촉하지 아니할 수 있다. <개정 2020. 12. 4.>

③ 위원의 임기가 만료된 경우 후임 위원이 위촉될 때까지 위원으로서의 임기가 연장된 것으로 본다.

제6조(위원장) ① 위원장은 심의위원회를 대표하고, 그 업무를 총괄한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원 중에서 연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

제7조(위원의 해촉) 위원은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우를 제외하고는 그 임기 중 해촉되지 아니한다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 제11조제1항 각 호의 어느 하나에 해당함에도 불구하고 회피하지 아니한 경우
5. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

제8조(심의위원회의 회의) ① 심의위원회는 연 2회의 정기회의와 제2항 각 호의 사항을 심의ㆍ의결하기 위한 임시회의를 개최하며 위원장이 그 의장이 된다.

② 위원장은 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 심의위원회를 개최한다.

1. 법 제103조의3에 따라 문화체육관광부장관이 복제·전송자에 관한 정보제공 명령을 위하여 심의위원회에 심의를 요청한 사항

2. 법 제133조의2에 따라 문화체육관광부장관이 경고·삭제명령 등을 위하여 심의위원회에 심의를 요청한 사항

3. 법 제133조의3에 따라 보호원의 원장이 경고·삭제권고 등을 위하여 심의위원회에 심의를 요청한 사항

4. 저작권 보호와 관련하여 보호원의 원장이 요청하거나 위원장이 부의하는 사항

③ 위원장은 회의 개최 3일 전까지 회의의 일시 · 장소 및 심의안건을 위원들에게 서면 또는 전자문서로 배부하고 회의소집을 통지하여야 한다. 다만 다음 각호와 같은 경우에는 그 통지 기간을 달리할 수 있다. <개정 2022.9.28.>

1. 보호원이 「온라인 불법복제물 등 업무 처리 규칙」에 따라 자체 모니터링한 불법복제물의 경우 회의 개최 1일 전

2. 그밖에 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있는 경우 회의 개최 당일

④ 심의위원회의 회의 공개 등에 관해서는 심의위원회가 별도로 정한다.<개정 2018.2.20., 2019. 1. 24.>

⑤ 위원장은 별지 제1호 서식에 의하여 심의안건을 심의위원회에 부의하여야 한다.

⑥ 위원장은 심의위원회 회의의 운영상 필요한 경우 업무와 관련된 자를 회의에 참석시켜 발언하게 할 수 있다.

제9조(의결방법) ① 심의위원회 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

② 심의위원회는 부의된 심의안건을 서면(전자문서를 포함한다. 이하 같다) 또는 전자적인 방법으로 의결할 수 있다. 이 경우 재적위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다. <개정 2021. 8. 3.>

③ 심의위원회는 심의안건에 대하여 의결을 한 경우에는 별지 제2호 서식에 의하여 심의의결서를 작성하여야 한다.

제10조(분과위원회) ① 심의위원회는 심의를 신속하고 효율적으로 운영하기 위하여 분과위원회를 둘 수 있다.

② 분과위원회는 3인 이상의 심의위원회 위원으로 구성하되 해당 위원의 배정 및 정원은 심의위원회에서 정한다.

③ 분과위원회의 위원장은 분과위원회 위원 중에서 호선하며, 그 임기는 당해 위원의 임기로 한다.

④ 분과위원회의 회의와 의결방법에 관하여는 제8조 및 제9조의 규정을 준용한다. 이 경우 위원장은 분과위원회 위원장으로, 심의위원회는 분과위원회로 본다.

⑤ 분과위원회가 이 규정에 의하여 의결한 때에는 이를 심의위원회가 의결한 것으로 본다.

⑥ 분과위원회에서 심의위원회에 부의할 필요가 있다고 결정한 사항에 대하여는 위원장이 심의위원회에 부의한다.

⑦ 분과위원회에서 의결한 사항은 이를 다음 심의위원회에 보고하여야 한다.

제11조(심의위원회 위원의 제척ㆍ기피ㆍ회피) ① 심의위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회의 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(당사자가 법인ㆍ단체 등인 경우에는 그 임원을 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다)가 되거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
3. 위원이 해당 안건에 대하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정을 한 경우
4. 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우
5. 위원이 해당 안건의 당사자의 임원 또는 직원으로 재직하고 있거나 재직하였던 경우
6. 위원이 해당 안건의 원인이 된 처분이나 부작위에 관여하고 있거나 관여하였던 경우

② 해당 안건의 당사자는 심의위원회의 위원에게 공정한 심의ㆍ의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 심의위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 심의위원회는 의결로 이를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.

③ 심의위원회의 위원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의ㆍ의결에서 회피하여야 한다.

④ 제1항 내지 제3항에 해당하는 위원은 재적위원의 수에 포함되지 않는다.

제12조(기피사유의 소명) 제11조제2항에 따라 위원에 대한 기피신청을 한 당사자는 신청을 한 날로부터 3일 이내에 서면으로 기피사유를 소명하여야 한다.

제13조(사무처) ① 심의위원회의 심의 업무를 지원하고 심의위원회의 행정사무를 처리하기 위하여 보호원에 사무처를 둔다.

② 사무처는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 심의위원회 심의에 필요한 사실조사, 법률검토에 관한 업무의 지원
2. 심의위원회 운영을 위한 예산 등 행정 업무
3. 심의위원회 회의록 작성 및 공개
4. 심의위원회 심의 관련 연구, 교육 및 홍보
5. 그 밖에 심의위원회 업무를 지원하기 위하여 위원장이 정하는 사항

③ 사무처장과 사무처 직원의 임명 시, 원장이 필요하다고 판단하는 경우 위원장과 협의할 수 있다. 위원장은 사무처 업무 수행을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 보호원 직원의 전보 또는 겸직을 보호원의 원장에게 요청할 수 있다. <개정 2020. 12. 4.>

④ 사무처장은 보호원 원장의 지휘를 받아 사무처 직원을 지휘, 감독한다. 다만, 전문위원이 사무처 직원인 경우 사무처장은 전문위원의 독립성을 보장하여야 한다.

⑤ 사무처장은 심의위원회 전문위원을 겸할 수 있다. <신설 2020. 1. 15.>

제14조(전문위원) ① 심의위원회는 전문적이고 효율적인 심의 지원을 위하여 보호원의 직원 또는 외부 전문가를 전문위원으로 임명 또는 위촉할 수 있다.

② 전문위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격을 갖추어야 한다.

1. 저작권 관련 업계에서 15년 이상 종사한 자
2. 저작권 관련 연구기관에서 10년 이상 연구를 수행한 자
3. 대학의 법무 관련 학과에서 부교수 이상으로 재직한 자
4. 변호사 자격이 있는 자로서 저작권 관련 분야 업무 유경험자 <개정 2020 1. 15.>
5. 삭제 <2020. 1. 15.>

③ 심의위원회가 전문위원을 임명 또는 위촉하고자 할 때에는 제9조에 따른 의결에 의하여야 하며, 별지 제4호 서식에 따른 당사자의 동의를 얻어야 한다.

④ 심의위원회는 임명 또는 위촉된 전문위원에게 별지 제5호 서식에 따른 임명장 또는 위촉장을 교부하여야 한다.

⑤ 전문위원은 심의위원회 또는 분과위원회의 회의에서 심의안건에 관한 주요사항을 보고할 수 있다.

제3장 시정명령에 관한 심의

제1절 심의기준

제15조(경고ㆍ삭제 등) 문화체육관광부장관이 법 제133조의2제1항에 따라 온라인서비스제공자에 대해 불법복제물등의 복제ㆍ전송자에 대한 경고 명령 또는 불법복제물등의 삭제ㆍ전송 중단 명령을 하기 위하여 심의위원회에 심의를 요청한 경우에 심의위원회는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 심의하여야 한다.

1. 복제ㆍ전송된 불법복제물등이 저작권법의 보호대상인지 여부
2. 복제ㆍ전송자에게 불법복제물등의 복제ㆍ전송에 관한 정당한 권원이 있는지 여부
3. 온라인서비스제공자에 대해 동일ㆍ유사 불법복제물등에 관한 위원회의 시정권고가 있었는지 여부
4. 경고ㆍ삭제 등의 명령 이외 다른 대체적 수단이 있는지 여부
5. 저작권자가 저작물 보호에 관한 요청을 하는 등 보호노력을 하였는지 여부
6. 불법복제의 대상이 된 저작물의 유형ㆍ정품가격ㆍ선호도 등 시장에 미치는 영향
7. 사회적ㆍ국제적인 환경 등에 따른 특별한 보호의 필요성이 있는지 여부
8. 그 밖에 위원회가 필요하다고 인정하는 사항

제16조(계정 정지) ① 문화체육관광부장관이 법 제133조의2제1항에 따른 경고 명령을 3회 이상 받고도 계속하여 불법복제물등을 복제ㆍ전송한 자에 대해 계정 정지 명령을 하기 위하

여 심의위원회에 심의를 요청한 경우에 심의위원회는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 심의하여야 한다.

1. 해당 복제·전송자의 상습성
2. 해당 복제·전송자가 복제·전송한 양
3. 게시한 불법복제물등의 종류 및 시장대체 가능성
4. 불법복제물등이 저작물등의 유통질서에 미치는 영향

② 제1항에 따른 심의를 위한 세부 기준은 [별표 1]과 같다.

제17조(게시판 정지) ① 문화체육관광부장관이 법 제133조의2제1항에 따른 삭제·전송 중단 명령을 3회 이상 받은 게시판에 대해 게시판 정지 명령을 하기 위하여 심의위원회에 심의를 요청한 경우에 심의위원회는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 심의하여야 한다.

1. 해당 게시판의 영리성
2. 해당 게시판의 개설 취지
3. 해당 게시판의 기능과 이용 방법
4. 해당 게시판의 이용자 수
5. 불법복제물등이 차지하는 비율
6. 게시된 불법복제물등의 종류 및 시장대체 가능성
7. 해당 게시판의 불법복제물등의 차단 노력 정도
8. 불법복제물등의 게시 또는 이용에 편의를 제공하는 수준

② 제1항에 따른 심의를 위한 세부 기준은 [별표 2]와 같다.

제2절 심의절차

제18조(심의개시) ① 심의위원회는 법 제133조의2제1항, 제2항 및 제4항에 따른 문화체육관광부장관의 심의 요청이 있는 경우에 심의를 개시한다.

② 위원장은 특별한 사정이 없는 한 3일 이내에 심의 안건을 심의위원회에 부의하여 심의절차를 진행하여야 한다.

③ 심의위원회는 제1항에 따른 심의를 함에 있어 심의요건 중 불비한 사항이 있는 경우에는 문화체육관광부장관에게 보완을 요청할 수 있다.

④ 위원장은 제1항에 따라 심의를 개시하는 때에는 이를 즉시 별지 제6호 서식에 의한 심의 접수대장에 기재하여야 한다.

제19조(자료제출 요청 등) ① 심의위원회는 신속하고 효율적인 심의를 위하여 관련 당사자에게 필요한 자료의 제출 또는 출석을 요청할 수 있다.

② 심의위원회는 제1항의 자료 또는 진술의 진정성이 의심되는 경우 그 신빙성 확보를 위하

여 관련 당사자에게 보완자료를 요구할 수 있다.

제20조(심의기간) 심의위원회는 법 제133조의2제1항에 따라 문화체육관광부장관으로부터 심의요청을 받은 때에는 요청일로부터 7일 이내에, 같은 조 제2항 및 제4항에 따라 문화체육관광부장관으로부터 심의요청을 받은 때에는 요청일로부터 14일 이내에 심의하고, 특별한 사정이 없는 한 3일 이내에 그 결과를 문화체육관광부장관에게 통지하여야 한다. 다만 부득이한 사유로 인하여 그 기간 내에 심의를 할 수 없는 경우에는 2회에 한하여 그 기간을 연장할 수 있다.

제21조(심의중지) 심의위원회는 이 장에 따른 심의를 함에 있어 다음 각 호에 해당되는 때에는 심의를 중지할 수 있다.

1. 심의대상과 동일한 사안으로 법원에 소 등이 제기된 경우
2. 문화체육관광부장관의 중지 요청이 있는 경우

제22조(분과위원회의 심의) 제15조에 따른 심의안건은 분과위원회에서 심의한다. 다만 위원장은 제15조에 따른 심의안건 중에서 심의위원회에서 심의할 필요가 있다고 결정한 사항을 분과위원회의 심의 없이 심의위원회에 부의할 수 있다.

제4장 시정권고에 관한 심의

제1절 심의기준

제23조(경고 · 삭제 등) 보호원이 법 제133조의3제1항제1호 및 제2호에 따라 불법복제물등의 복제 · 전송자에 대한 경고 또는 불법복제물등의 삭제 또는 전송 중단 권고를 하기 위하여 심의위원회에 심의를 요청한 경우에 심의위원회는 제15조 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 심의하여야 한다.

제24조(계정 정지) 보호원이 법 제133조의3제1항제3호에 따라 반복적으로 불법복제물등을 전송한 복제 · 전송자의 계정 정지 권고를 위하여 심의위원회에 심의를 요청한 경우 제16조제1항 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 심의하여야 한다. 이때 심의를 위한 세부 기준은 제16조제2항 [별표 1]과 같다.

제2절 심의절차

제25조(심의개시) ① 심의위원회는 법 제133조의3제1항에 따른 보호원의 심의 요청이 있는 경우에 심의를 개시한다.

② 심의위원회는 제1항에 따른 심의를 함에 있어 심의요건 중 불비한 사항이 있는 경우에는 보호원의 원장에게 상당한 기간을 정하여 보완을 요청할 수 있다.

③ 그 밖의 사항에 대해서는 제18조의 규정을 준용한다.

제26조(자료제출 요청 등) 당사자에게 필요한 자료의 제출 또는 출석 요청 등에 대해서는 제19조의 규정을 준용한다.

제27조(심의기간) 심의위원회는 법 제133조의3제1항에 따라 보호원으로부터 심의요청을 받은 때에는 법 제133조의3제1항제1호 및 제2호의 경우에는 요청일로부터 7일 이내에, 법 제133조의3제1항제3호의 경우에는 요청일로부터 14일 이내에 심의하고, 특별한 사정이 없는 한 3일 이내에 그 결과를 보호원에 통지하여야 한다. 다만 부득이한 사유로 인하여 그 기간 내에 심의를 할 수 없는 경우에는 2회에 한하여 그 기간을 연장할 수 있다.

제28조(심의중지) 심의위원회는 이 장에 따른 심의를 함에 있어 다음 각 호에 해당되는 때에는 심의를 중지할 수 있다.

1. 심의대상과 동일한 사안으로 법원에 소 등이 제기된 경우
2. 보호원으로부터 중지 요청이 있는 경우

제29조(분과위원회의 심의) 제23조에 따른 심의안건은 분과위원회에서 심의한다. 다만 위원장은 제23조에 따른 심의안건 중에서 심의위원회에서 심의할 필요가 있다고 결정한 사항을 분과위원회의 심의 없이 심의위원회에 부의할 수 있다.

제30조(이의신청에 따른 재심의) ① 보호원이 시정권고를 받은 온라인서비스제공자나 이용자로부터 이의신청을 받아 심의위원회에 재심의를 요청하는 때에는 이 절에서 정한 절차에 따라 재심의하여야 한다.

② 제29조에 따라 분과위원회가 심의한 시정권고가 이의신청의 대상이 된 경우에는 처음에 심의한 분과위원회가 아닌 다른 분과위원회가 심의하여야 한다.

제5장 복제·전송자에 관한 정보제공 명령에 관한 심의

제31조(심의기준) 문화체육관광부장관이 법 제103조의3제1항에 따라 온라인서비스제공자에게 불법복제물등의 복제ㆍ전송자 정보제공 명령을 하기 위하여 심의위원회에 심의를 요청하는 경우에 심의위원회는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 심의하여야 한다.

1. 권리주장자에게 저작권 기타 정당한 권리가 있는지 여부

2. 해당 정보의 복제·전송이 저작권 침해에 해당될 개연성이 높은지 여부
3. 해당 복제·전송자 정보가 권리주장자의 소 제기 또는 형사상의 고소를 위하여 반드시 필요한지 여부
4. 권리주장자가 온라인서비스제공자에게 정보 제공을 요청한 사실과 온라인서비스제공자가 이를 거절한 이유
5. 온라인서비스제공자가 복제·전송자 정보를 공개하지 아니하면 다른 방법으로는 그 정보를 얻기가 곤란한지 여부
6. 그 밖에 심의위원회가 필요하다고 인정하는 사항

제32조(심의개시) ① 심의위원회는 법 제103조의3제2항에 따라 문화체육관광부장관의 심의 요청이 있는 경우에 심의를 개시한다.
② 심의위원회는 제1항에 따른 심의를 함에 있어 심의요건 중 불비한 사항이 있는 경우에는 문화체육관광부장관에게 보완을 요청할 수 있다.
③ 위원장은 제1항에 따라 심의를 개시하는 때에는 별지 제6호 서식에 의한 심의접수대장에 기재하여야 한다.

제33조(자료제출 요청 등) 당사자에게 필요한 자료의 제출 또는 출석 요청 등에 대해서는 제19조를 준용한다.

제34조(심의기간) 심의위원회는 법 제103조의3제2항에 따라 문화체육관광부장관으로부터 심의의 요청을 받은 경우 요청일로부터 1개월 이내에 심의하여 그 결과를 문화체육관광부장관에게 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 인하여 그 기간 내에 심의를 할 수 없는 경우에는 1회 한하여 그 기간을 연장할 수 있다.

제35조(심의중지) 심의위원회는 이 장에 따른 심의를 함에 있어 문화체육관광부장관의 중지 요청이 있는 경우에는 심의를 중지할 수 있다.

제36조(분과위원회의 심의) 이 장에 따른 심의안건은 분과위원회에서 심의한다. 다만 위원장은 이 장에 따른 심의안건 중에서 심의위원회에서 심의할 필요가 있다고 결정한 사항을 분과위원회의 심의 없이 심의위원회에 부의할 수 있다.

제6장 저작권 보호와 관련하여 보호원의 원장이 요청하거나 위원장이 부의하는 사항에 관한 심의

제37조(심의개시) 심의위원회는 저작권법 제122조의6제1항에 따라 저작권 보호와 관련하여 보호원의 원장이 요청하거나 위원장이 부의하기로 결정한 사항에 관하여 심의를 개시한다.

제38조(심의기간) 심의위원회는 제37조에 따라 보호원의 원장으로부터 심의요청을 받은 때에는 요청일로부터 7일 이내에 심의하고, 특별한 사정이 없는 한 3일 이내에 그 결과를 보호원의 원장에게 통지하여야 한다. 다만 부득이한 사유로 인하여 그 기간 내에 심의를 할 수 없는 경우에는 2회에 한하여 그 기간을 연장할 수 있다.

제39조(자료제출 요청 등) 당사자에게 필요한 자료의 제출 또는 출석 요청 등에 대해서는 제19조의 규정을 준용한다.

제40조(심의중지) 심의위원회는 이 장에 따른 심의를 함에 있어 다음 각 호에 해당되는 때에는 심의를 중지할 수 있다.

1. 심의대상과 동일한 사안으로 법원에 소 등이 제기된 경우
2. 보호원의 원장의 요청으로 심의가 개시된 경우에는 보호원의 원장으로부터 중지 요청이 있는 경우

제40조의2(분과위원회의 심의) 이 장에 따른 심의안건은 분과위원회에서 심의한다. 다만 위원장은 이 장에 따른 심의안건 중에서 심의위원회에서 심의할 필요가 있다고 결정한 사항을 분과위원회의 심의 없이 심의위원회에 부의할 수 있다.<신설 2018.07.12>

제7장 보 칙

제41조(규정의 개정) 이 규정의 개정에 관하여는 제9조를 준용한다.

제42조(비밀유지의무) 심의위원회 위원과 전문위원 및 심의업무 담당자는 심의 업무 이외의 목적으로 관련 내용 및 자료를 외부에 공개하거나 유출하여서는 아니 된다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 심의위원회의 의결을 받은 날(2016. 11. 03)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 심의위원회의 의결을 받은 날(2018. 2. 20.)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 심의위원회의 의결을 받은 날(2018. 7. 12.)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 심의위원회의 의결을 받은 날(2019. 1. 24.)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 심의위원회의 의결을 받은 날(2020. 1. 15.)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 심의위원회의 의결을 받은 날(2020. 12. 4.)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 심의위원회의 의결을 받은 날(2021. 8. 3.)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 심의위원회의 의결을 받은 날(2022. 9. 28.)부터 시행한다.

[별표 1]

항목별 세부 기준

항목	세부 판단 기준	구체적인 고려요소(신설)
상습성	○ 불법복제물등을 복제·전송한 횟수 ○ 불법복제물등을 복제·전송한 기간 ○ 불법복제물등을 복제·전송한 수단·방법	○ 복제·전송자가 1년 이내의 기간 동안 파일 업로드나 이와 유사한 수단·방법으로 불법복제물등을 복제·전송하여 3회 이상 반복하여 경고의 시정명령 또는 시정권고를 받고도 계속하여 불법복제물등을 복제·전송하였는지 여부
복제·전송량	○ 매체(동일 OSP 게시판)별 불법복제물등의 복제·전송량 ○ 횟수 및 기간별 불법복제물등의 복제·전송량 ○ 불법복제물등의 종류별 복제·전송량	○ 복제·전송자가 1년 이내의 기간 동안 파일 업로드나 이와 유사한 수단·방법으로 복제·전송한 불법복제물등의 개수가 20개 이상이 되는지 여부
시장대체 가능성	○ 복제·전송된 불법복제물등의 출시일 및 이용대상 ○ 복제·전송된 불법복제물등의 품질 및 정품 가격 ○ 복제·전송된 불법복제물등의 시장 선호도	○ 복제·전송자가 1년 이내의 기간 동안 복제·전송한 20개 이상의 불법복제물등에는 계정 정지 시정명령 또는 시정권고 심의일이 속한 해의 1. 1. 기준으로 5년 이내에 출시 또는 공표된 저작물이 10개 이상 포함되어 있는지 여부 ○ 복제·전송자가 1년 이내의 기간 동안 복제·전송한 20개 이상의 불법복제물등이 그 대상이 된 저작물과 동일한지 여부
유통질서	○ 불법복제물등이 합법적 시장에서 차지하는 비율 ○ 관련 법률에 의한 불법복제물등 규율 가능성 ○ 해당 저작물의 합법적인 시장의 성숙도	○ 복제·전송자가 1년 이내의 기간 동안 복제·전송한 20개 이상의 불법복제물등이 해당 저작물의 합법적인 시장을 통하여 이용될 수 있는지 여부 ○ 복제·전송자가 1년 이내의 기간 동안 복제·전송한 20개 이상의 불법복제물등에 음란물과 같이 저작권법이외의 다른 법률에 따라 전송이 규율되는 게시물이 있는지 여부 ○ 복제·전송자가 1년 이내의 기간동안 복제·전송한 불법복제물등 가운데 합법적인 저작물 유통 시장에 출시 또는 공개되기 전인 저작물(불법복제물등으로 전송될 당시 개봉관에서 상영 중인 영화로서 아직 DVD나 파일형태로 출시 또는 공개되지 아니한 경우를 포함)이 있는지 여부

[별표 2]

항목별 세부 기준

항목	세부 판단 기준
영리성	○ 개별 불법복제물등에 대한 대가 요구 여부 ○ 게시판 운영 명목의 회비 납부 여부 ○ 게시판 운영에 따른 간접이익의 향유 여부
개설 취지	○ 게시판 개설자의 개설 목적 ○ 게시판 운영 규칙 제정 및 준수 여부 ○ 게시판 이용자의 활용 목적 및 형태
기능과 이용 방법	○ 검색 시스템을 통한 검색 가능 여부 ○ 카테고리별 저작물 분류 및 제공 여부 ○ 이용자별 이용 가능 저작물의 차등 여부
이용자수	○ 게시판 정식 회원 가입자 수 ○ 게시판 단순 이용자 수 ○ 게시판 일일 접속자 수
불법복제물 점유 비율	○ 게시판 내 불법복제물등의 게시 비율 ○ 전체 회원수 기준 불법복제물등의 비율 ○ 일일 이용자 대비 불법복제물등의 업로드 수
시장대체가능성	○ 게시판 게시 불법복제물등의 출시일 및 이용대상 ○ 게시판 게시 불법복제물등의 품질 및 정품 가격 ○ 게시판 게시 불법복제물등의 시장 선호도
차단 노력	○ 기술적 보호조치 이행 및 불법복제물등 차단율 ○ 적극적 기술적 보호조치 도입 노력 ○ 불법복제물 차단 민원에 대한 대응 정도
편의 제공 수준	○ 저작물 검색 시스템 운영 여부 ○ 저작물 알림 서비스 제공 여부 ○ 게시판 이용자의 이용 활성화 유도 여부

[별지 제1호 서식] (전면표제)

저작권보호심의위원회 안건

의안번호	제 호
보 고 일 자	. . . (제 회)

의결안건

안건명 : ----------(안)

제 안 자	
제 안 일	. . .

제 호 의안 : --------(안)

1. 의결주문

2. 제안사유

3. 주요내용

[별지 제2호 서식]

<table>
<tr><td colspan="4">저작권보호심의위원회
의 결</td></tr>
<tr><td>① 심의안건</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>② 신 청 인</td><td></td><td>③ 피신청인</td><td></td></tr>
<tr><td>④ 신청취지</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>⑤ 주 문</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>⑥ 이 유</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>⑦ 근거법령</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">주문과 같이 의결합니다.

년 월 일

위원장 (서명 또는 인)
위 원 (서명 또는 인)
위 원 (서명 또는 인)</td></tr>
</table>

[별지 제3호 서식] 삭제 <2019. 1. 24.>

[별지 제4호 서식]

위촉(임명) 동의서

o 성　　명 :
o 주민등록번호 :
o 소　　속 :
o 직　　위 :

귀 위원회의 불법복제물 심의 전문위원으로 위촉(임명)됨을 동의합니다.

OOOO년　OO월　OO일

동의인　　(서명 또는 인)

저작권보호심의위원회 귀중

[별지 제5호 서식]

제 20 - 호

위촉(임명)장

O O O

귀하를 저작권보호심의위원회의 전문위원으로 위촉(임명)합니다.

년 월 일

저작권보호심의위원회 위원장 ㊞

[별지 제6호 서식]

심의접수대장

번호	접수일자	심의구분	신청인	위원회명	문서번호	심의안건	심의일자	심의결과	처리일시	비고